P U T U S A N

Nomor 836/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA ;**
Tempat lahir	: Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 19 Desember 2005;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi RT.001 RW.006 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 836/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 836/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 836/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya masih pada sekitar tahun 2024, bertempat di Jalan. Pangeran hidayat Gg. Assalam Kel. Kota baru kec. Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa HABIL MUHAMMAD datang menjumpai sdr.AGUS (belum tertangkap) di Jalan. Pangeran hidayat Gg. Assalam Kel. Kota baru kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 80.000 (Delapan puluh ribu). Kemudian shabu tersebut Terdakwa HABIL MUHAMMAD bawa ke hotel Sukajadi Kamar 215 Kota Pekanbaru untuk digunakan dan sisa shabu Terdakwa HABIL MUHAMMAD simpan di dalam kotak rokok sampoerna warna putih dan Terdakwa HABIL MUHAMMAD masukan kedalam saku celana bagian depan yang Terdakwa HABIL MUHAMMAD gunakan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa HABIL MUHAMMAD keluar dari kamar hotel dan pergi ke Jl. Pangeran hidayat Gg. Teladan No.- Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru untuk bertemu teman-teman Terdakwa HABIL MUHAMMAD sekira pukul 03.00 Wib datang Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit hp android merek samsung warna hitam, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 311/BB/VII/10242/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.11 gram, berat pembungkusnya 0.07 gram dan berat bersihnya 0.04 gram.

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

   a) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihya 0.04 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

   b) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersinya 0.07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) buah kaca pyrex didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat kotor 0.91 gram, untuk uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1077/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T,.M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.04 gram diberi nomor barang bukti 1614/2023/NNF dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1615/2024/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ***tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa **Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya masih pada sekitar tahun 2024, bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Gg.Teladan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi GUSTI RANDI, dan Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu didaerah Jalan Pangeran Hidayat Gg.Teladan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi dan dan melakukan pemantauan. Kemudian pada saat sampai di Jalan Pangeran Hidayat Gg.Teladan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melihat gerak-gerik Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA mencurigakan dan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit hp android merek samsung warna hitam, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 311/BB/VII/10242/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.11 gram, berat pembungkusnya 0.07 gram dan berat bersihnya 0.04 gram.

     Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

     a) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihya 0.04 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

     b) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersinya 0.07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) buah kaca pyrex didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat kotor 0.91 gram, untuk uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1077/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T,.M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.04 gram diberi nomor barang bukti 1614/2023/NNF dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1615/2024/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGGA SAPUTRA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
   - Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini oleh pemeriksa, sehubungan saksi dan rekan rekan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA, dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Teladan Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota - kota Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan SP Gas tersebut Anggota Satres Polresta Pekanbaru melakukan Patroli Rutin di daerah Zona Merah yakni Pangeran Hidayat, ketika melakukan Patroli Rutin di Zona Merah tersebut Anggota Satres Polresta Pekanbaru melihat ada seorang yang gelagatnya mencurigakan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Teladan Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota - kota Pekanbaru tersebut, Anggota Satres Polresta Pekanbaru menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Kaca Pirex diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa turut diamankan barang barang berupa : 1 (Satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (Satu) unit HP android merek samsung warna hitam, 1 (Satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa selain menemukan Narkotika jenis Sabu pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA juga diamankan barang barang berupa ; 1 (Satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (Satu) unit HP android merek samsung warna hitam, 1 (Satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kotak Sampoerna Mild, yang mana Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di Saku Celana Bagian Depan sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah Kaca Pirex diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di kamar 215 Hotel Sukajadi tempat Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA menginap;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di Saku Celana Bagian Depan sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA dan yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaca Pirex diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kamar 215 Hotel Sukajadi tempat Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA menginap tersebut adalah Anggota Satres Polresta Pekanbaru;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi GUSTI RANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini oleh pemeriksa, sehubungan saksi dan rekan rekan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA, dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
   - Bahwa Saksi dan rekan rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Teladan Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota - kota Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan SP Gas tersebut Anggota Satres Polresta Pekanbaru melakukan Patroli Rutin di daerah Zona Merah yakni Pangeran Hidayat, ketika melakukan Patroli Rutin di Zona Merah tersebut Anggota Satres Polresta Pekanbaru melihat ada seorang yang gelagatnya mencurigakan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Teladan Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota - kota Pekanbaru tersebut, Anggota Satres Polresta Pekanbaru menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Kaca Pirex diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa turut diamankan barang barang berupa : 1 (Satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (Satu) unit HP android merek samsung warna hitam, 1 (Satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa selain menemukan Narkotika jenis Sabu pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA juga diamankan barang barang berupa ; 1 (Satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (Satu) unit HP android merek samsung warna hitam, 1 (Satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kotak Sampoerna Mild, yang mana Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di Saku Celana Bagian Depan sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Kaca Pirex diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di kamar 215 Hotel Sukajadi tempat Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA menginap;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di Saku Celana Bagian Depan sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA dan yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaca Pirex diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kamar 215 Hotel Sukajadi tempat Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA menginap tersebut adalah Anggota Satres Polresta Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi OKKY OKTAVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini oleh pemeriksa, sehubungan saksi dan rekan rekan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA, dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
   - Bahwa Saksi dan rekan rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Teladan Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota - kota Pekanbaru;
   - Bahwa berdasarkan SP Gas tersebut Anggota Satres Polresta Pekanbaru melakukan Patroli Rutin di daerah Zona Merah yakni Pangeran Hidayat, ketika melakukan Patroli Rutin di Zona Merah tersebut Anggota Satres Polresta Pekanbaru melihat ada seorang yang gelagatnya mencurigakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Teladan Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota - kota Pekanbaru tersebut, Anggota Satres Polresta Pekanbaru menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Kaca Pirex diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa turut diamankan barang barang berupa : 1 (Satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (Satu) unit HP android merek samsung warna hitam, 1 (Satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa selain menemukan Narkotika jenis Sabu pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA juga diamankan barang barang berupa ; 1 (Satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (Satu) unit HP android merek samsung warna hitam, 1 (Satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kotak Sampoerna Mild, yang mana Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di Saku Celana Bagian Depan sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Kaca Pirex diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di kamar 215 Hotel Sukajadi tempat Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA menginap;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Paket / Bungkus Plastik Klip Bening ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di Saku Celana Bagian Depan sebelah Kanan yang digunakan oleh Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA dan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaca Pirex diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kamar 215 Hotel Sukajadi tempat Terdakwa HABIL MUHAMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA menginap tersebut adalah Anggota Satres Polresta Pekanbaru;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 03.00 Wib Jl. Pangeran hidayat Gg. Teladan No.- Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Satres Narkoba Polresta Pekanbaru karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa digeledah oleh petugas polisi;
- Bahwa Petugas Polisi menemukan 1 (Satu) paket shabu didalam kotak rokok dan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selain itu petugas polisi juga menemukan 1 (Satu) unit HP samsung warna hitam, 1 (Satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (Satu) satu buah kaca pirex;
- Bahwa benar 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis shabu saya dapatkan dengan cara membeli kepada sdr.AGUS (belum tertangkap) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu);
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 4 mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa datang menjumpai sdr.AGUS (belum tertangkap) di Jl. Pangeran hidayat Gg. Assalam Kel. Kota baru kec. Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengatakan “BLANJO BANG (BELI SHABU)” sambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 80.000 (Delapan puluh ribu) kemudian sdr.AGUS (belum tertangkap) memberikan Terdakwa shabu sebanyak 1 paket. Kemudian shabu tersebut Terdakwa ke Hotel Sukajadi kamar 215 Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat ada bong dan kaca pirex. Selanjutnya Terdakwa memasukan shabu kedalam kaca pirex tersebut dan Terdakwa gunakan sebanyak 2 hisap. Selanjutnya sisa shabu yang Terdakwa miliki, Terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna warna putih dan Terdakwa masukan kedalam saku celana bagian depan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 mei 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa keluar dari kamar hotel dan pergi ke Jl. Pangeran hidayat Gg. Teladan No.- Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru untuk bertemu teman-teman Terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu sekira pukul 03.00 wib datang petugas polisi berpakaian preman sedang patroli didepan Terdakwa. kemudian petugas polisi tersebut berhenti dan mengamankan Terdakwa. selanjutnya Terdakwa digeledah dan petugas polisi menemukan 1 (Satu) paket diduga berisikan narkotika jenis sabu didalam kotak rokok sampoerna mild yang Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya petugas polisi juga menemukan 1 (Satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan menemukan 1 (satu) kartu kamar hotel sukajadi nomor 215 didalam saku celana Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dibawa ke kamar tersebut dan didampingi oleh sekurity, petugas polisi menggeledah kamar tersebut dan menemukan 1 (Satu) buah bong alat hisap sabu dan 1 (Satu) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli shabu kepada sdr.AGUS (belum tertangkap);
- Bahwa bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 311/BB/VII/10242/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.11 gram, berat pembungkusnya 0.07 gram dan berat bersihnya 0.04 gram.
      Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
      a) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihya 0.04 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
      b) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersinya 0.07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
   2. 1 (satu) buah kaca pyrex didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat kotor 0.91 gram, untuk uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1077/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T,.M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.04 gram diberi nomor barang bukti 1614/2023/NNF dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1615/2024/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi GUSTI RANDI, dan Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu didaerah Jalan Pangeran Hidayat Gg.Teladan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi dan dan melakukan pemantauan. Kemudian pada saat sampai di Jalan Pangeran Hidayat Gg.Teladan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melihat gerak-gerik Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA mencurigakan dan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) unit hp android merek samsung warna hitam, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi GUSTI RANDI, dan Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu didaerah Jalan Pangeran Hidayat Gg.Teladan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi dan dan melakukan pemantauan. Kemudian pada saat sampai di Jalan Pangeran Hidayat Gg.Teladan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melihat gerak-gerik Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA mencurigakan dan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit hp android merek samsung warna hitam, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun tidak sedang mengedarkan narkotika melainkan Terdakwa hanya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru karena menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi GUSTI RANDI, dan Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu didaerah Jalan Pangeran Hidayat Gg.Teladan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi dan dan melakukan pemantauan. Kemudian pada saat sampai di Jalan Pangeran Hidayat Gg.Teladan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melihat gerak-gerik Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA mencurigakan dan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HABIL MUHAMMAD SAPUTRA. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit hp android merek samsung warna hitam, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 311/BB/VII/10242/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.11 gram, berat pembungkusnya 0.07 gram dan berat bersihnya 0.04 gram.

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

   a) Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihya 0.04 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
   b) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersinya 0.07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) buah kaca pyrex didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat kotor 0.91 gram, untuk uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1077/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T,.M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.04 gram diberi nomor barang bukti 1614/2023/NNF dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1615/2024/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempermudahnya dalam melakukan kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***Dirampas untuk Negara;***

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya pada saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***"**,** sebagaimana dalam dakwaan **Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HABIL MUHAMMAD SAPUTRA Als ABIL Bin NASIR PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2024**, oleh kami **Dedy, S.H., M.H,** sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.,** dan **Indra Lesmana Karim, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Fitri Yenti., S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Yuridho Fadlin, S.H., M.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.	**Dedy, S.H., M.H.**
Indra Lesmana Karim, S.H.	

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)